ATTO DI POSTERGAZIONE

tra

CASARIGO PARTECIPAZIONI S.r.l., con sede legale in Correggio (RE), via dell'Argine Nuovo n. 24, codice fiscale e partita IVA 03612080279, in persona dell'amministratore unico dott.ssa Giuliana Marmiroli (di seguito il "Socio")

MAREGGIA ESTRUSI S.p.A., con sede legale in Correggio (RE), via dell'Argine Nuovo n. 24, codice fiscale e partita IVA 02945170310, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Amedeo Castellin (di seguito la "Società")

e

BANCA DI CREDITO VALCERRINA S.p.A., in qualità di Agente per conto delle banche finanziatrici

(di seguito l'"Agente")

PREMESSO CHE

(a) in data odierna la Società sottoscrive con Banca di Credito Valcerrina S.p.A., Istituto Bancario Alvesana S.p.A. e Banca Popolare di Montebiano S.c.p.A. un contratto di finanziamento in pool (di seguito il "Contratto di Finanziamento");

(b) il Socio è titolare di crediti verso la Società a titolo di finanziamento, elencati nell'Allegato A;

(c) la sottoscrizione del presente atto costituisce condizione per la concessione del finanziamento, ai sensi dell'articolo 5.4 del Contratto di Finanziamento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

ARTICOLO 1
(Premesse e definizioni)

1.1 Le premesse e l'Allegato A costituiscono parte integrante del presente atto.

1.2 Per "Crediti Postergati" si intendono i crediti del Socio verso la Società elencati nell'Allegato A, comprensivi degli interessi maturati e maturandi.

1.3 Per "Crediti Bancari" si intendono i crediti delle banche finanziatrici verso la Società derivanti dal Contratto di Finanziamento.

ARTICOLO 2
(Oggetto)

2.1 Il Socio dichiara e accetta che i Crediti Postergati sono postergati ai Crediti Bancari e che il loro soddisfacimento avverrà soltanto dopo l'integrale soddisfacimento dei Crediti Bancari.

2.2 La postergazione opera sia in caso di esecuzione individuale sia in caso di apertura di una procedura concorsuale o di liquidazione della Società.

ARTICOLO 3

(Divieto di rimborso)

3.1 Il Socio si obbliga a non richiedere né accettare, e la Società si obbliga a non eseguire, alcun rimborso, anche parziale, dei Crediti Postergati, né alcun pagamento di interessi sui medesimi, sino all'integrale soddisfacimento dei Crediti Bancari, salvo preventivo consenso scritto dell'Agente.

3.2 Le somme eventualmente ricevute dal Socio in violazione dell'articolo 3.1 sono detenute per conto delle banche finanziatrici e trasferite all'Agente entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

ARTICOLO 4

(Divieto di cessione, compensazione e garanzie)

4.1 Il Socio si obbliga a non cedere, trasferire o costituire in garanzia i Crediti Postergati e a non opporre in compensazione i medesimi.

ARTICOLO 5

(Dichiarazioni del Socio)

5.1 Il Socio dichiara che i Crediti Postergati sono di sua esclusiva titolarità, che non sono assistiti da garanzie e che non sono stati ceduti né costituiti in garanzia a favore di terzi.

ARTICOLO 6

(Crediti sorti successivamente)

6.1 I crediti del Socio verso la Società sorti successivamente alla data del presente atto non sono soggetti alla disciplina qui prevista, salvo che il Socio sottoscriva e trasmetta all'Agente un atto di adesione redatto secondo il modello di cui all'Allegato B, che ne indichi la data, l'importo e il titolo. L'atto di adesione produce effetto dalla data di ricezione da parte dell'Agente.

6.2 A seguito della ricezione dell'atto di adesione l'Allegato A si intende integrato con il credito ivi indicato.

ARTICOLO 7

(Durata)

7.1 Il presente atto ha efficacia sino all'integrale soddisfacimento dei Crediti Bancari.

ARTICOLO 8

(Legge applicabile e foro competente)

8.1 Il presente atto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Correggio, 7 maggio 2029

Casarigo Partecipazioni S.r.l. _____ Mareggia Estrusi S.p.A. _____ Banca di Credito Valcerrina S.p.A., quale Agente _____

ALLEGATO A - ELENCO DEI CREDITI POSTERGATI

N.	Titolo	Data	Importo in linea capitale	Tasso
1	Contratto di finanziamento soci	12 aprile 2028	euro 3.500.000,00	Euribor 6m + 150 p.b.
2	Contratto di finanziamento soci	3 marzo 2029	euro 3.000.000,00	Euribor 6m + 150 p.b.
	Totale		**euro 6.500.000,00**	

ALLEGATO B - MODELLO DI ATTO DI ADESIONE

Spett.le Banca di Credito Valcerrina S.p.A., in qualità di Agente

Oggetto: Atto di Postergazione del 7 maggio 2029 - Atto di adesione ai sensi dell'articolo 6

Il sottoscritto Socio, con riferimento al credito di seguito indicato, sorto successivamente alla data dell'Atto di Postergazione, dichiara di sottoporlo integralmente alla disciplina dell'Atto di Postergazione medesimo.

Titolo: [•] Data: [•] Importo in linea capitale: euro [•] Tasso: [•]

[luogo e data] [sottoscrizione del Socio] [sottoscrizione della Società per presa d'atto]